

PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
CV. PUTRA DISA PRIMA
(KLINIK MUTIARA SEHAT)
DENGAN
RSIA PURI BUNDA**

**TENTANG
RUJUKAN ASUHAN PASIEN**

2023

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. PUTRA DISA PRIMA
(KLINIK MUTIARA SEHAT)
DENGAN
RSIA PURI BUNDA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN ASUHAN PASIEN BPJS DAN UMUM**

**NOMOR : 050/PKS/DIR/PDP/IV/2023
NOMOR : 013/PKS/PB/IV/2023**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari **Senin**, tanggal **Delapan** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08/05/2023)** oleh dan antara :

1. **CV. PUTRA DISA PRIMA**, dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati, selaku Direktur Utama CV Putra Disa Prima, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Banjararum Selatan No 3B Mondoroko Kecamatan Singosari Kabupaten Malang untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RSIA PURI BUNDA** dalam hal ini diwakili oleh dr. Riris Linda Restantin selaku Direktur RSIA PURI BUNDA, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Simpang Sulfat Utara No. 60A Malang untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

1. **PIHAK PERTAMA** adalah CV.PUTRA DISA PRIMA adalah suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta No 17 tanggal 30 Oktober 2015 dibuat di hadapan Notaris Yudo Sigit Riswanto,SH, dimalang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha no. 9120106831664 yang membawahi 3 (Tiga) Klinik Rawat Jalan yaitu:
 - 1.1 Klinik Mutiara Sehat PTP Beralamatkan Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 503/3/IOK/35.07.122/2020 tertanggal 8 Januari 2020 Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat PTP
 - 1.2 Klinik Mutiara Sehat Lawang Beralamatkan JL. DR. Wahidin 20 Ruko Bedali Square 4 Bedali Kec Lawang Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 503/9/IOK/35.07.122/2020 tertanggal 13 Maret 2020.Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat Lawang
 - 1.3 Klinik Mutiara Sehat Karangploso Beralamatkan JL. Raya Kertanegara RT. 007 RW. 002 Desa Girimoyo Kec Karangploso Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 91201068316640003 tertanggal 6 Oktober 2022 Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat Karangploso.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PASAL 1
LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama Rujukan Asuhan Pasien dari PIHAK KEDUA ;
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK , sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Asuhan Pasien.

PASAL 2
Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memberikan dasar hukum dan atau payung hukum bagi KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan kegiatan rujukan asuhan pasien;
Parapihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) Memberikan informasi rekam medis pasien dari PIHAK KEDUA selama menjalani pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA sebagai fasilitas kesehatan;
- (2) Bertanggung jawab terhadap :
 - a. Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
 - b. Formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standart pelayanan kedokteran;
- (3) Mengirimkan rujukan balik pasien PIHAK PERTAMA yang pernah di rujuk ke PIHAK KEDUA dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh PIHAK PERTAMA sebagai fasilitas kesehatan;
- (4) Memberikan fasilitas penjemputan gratis dengan ambulance bagi kasus emergency atau kegawatdaruratan;
- (5) Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Mengirimkan rujukan pasien PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke PIHAK KEDUA;
- (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien yang sebelumnya berobat di PIHAK PERTAMA dan akhirnya di rujuk ke PIHAK KEDUA;
- (3) Menerima rujukan balik pasien PIHAK KEDUA yang pernah di rujuk ke PIHAK KEDUA dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh PIHAK PERTAMA sebagai Fasilitas kesehatan;
- (4) Mendapatkan pelayanan penjemputan gratis dengan ambulance bagi kasus emergency atau kegawatdaruratan.

HAK PIHAK KEDUA :

- (1) Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- (2) Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Memberikan surat keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.

PASAL 6

MUTU

- (1) Ketersedianya fasilitas untuk kebutuhan kesehatan pasien PIHAK PERTAMA
- (2) Kesesuaian jadwal pelayanan dengan jenis pelayanan yang tertera di informasi PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan rujuk balik pasien yang sudah stabil ke PIHAK PERTAMA

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PASAL 7

PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien, PIHAK PERTAMA dapat langsung merujuk ke PIHAK KEDUA dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.
menyiapkan :
 - a. Formulir rujukan yang sudah di bubuhi setempel dan tanda tangan dokter pemeriksa PIHAK PERTAMA;
 - b. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan;

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

- (1) Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan menagihkan ke BPJS Kesehatan.
- (2) Seluruh biaya pelayanan Pasien penjamin non BPJS Kesehatan akan menjadi tanggung jawab pasien dan menyesuaikan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA
- (3) Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara PARA PIHAK, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat PIHAK KEDUA
- (4) Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati antara kedua belah pihak

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023) dan akan berakhir pada tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025);
- (2) Selama Kerja sama ini berlaku di lakukan evaluasi setiap 6 bulan dengan kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian force majeure dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan / atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang – undangan diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dai Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentina perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentina perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 12

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini di alamatkan :

a. Dari PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Reni Deviandra
Jabatan : Kepala Klinik Mutiara Sehat
Alamat : Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang
No telp : Telp. (0341) 494969 Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

Nama : Hardina Favorita, SAB
Jabatan : Humas & Marketing Klinik Mutiara Sehat
Alamat : Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang
No telp : Telp. (0341) 494969 Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

b. Dari PIHAK KEDUA

Nama : dr. Grasia Rosdyani Lalitya
Jabatan : Manajer Pelayanan Medis & Keperawatan
Alamat : Jalan Simpang Sulfat Utara No. 60A Malang
No telp : 0341-480047 Email : puribundamalang@gmail.com

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PASAL 12
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh kedua KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA
CV. PUTRA DISA PRIMA

PIHAK KEDUA
RSIA PURI BUNDA

ENDANG SUSILOWATI
Direktur Utama

dr. Riris Linda Restantin
Direktur

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Paraf	
Pihak I	Pihak II